

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩م

التاريخ: ٢٨/٥/٢٠١٩م

الزمن: ساعتان

الدرجة المعلقة: (١٠٠)

المادة: القانون التجاري
الفرقة: الثالثة - الشريعة والقانون
عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

عدد الأسئلة: ٢

(٤٠ درجة)

أولاً: أجب عن السؤال الآتي (إجمالي)

هل أصابت المحكمة أم أخطأت ؟ ولماذا ؟ فيما يلي :

- ١- إذا قضت بالتزام التاجر بإمسك الدفاتر التجارية أيا كان رأس ماله المستمر في التجارة .
- ٢- إذا قضت بإعدام الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية .
- ٣- إذا قضت بطلان شركة التضامن لعدم قيدها في السجل التجاري .
- ٤- إذا قضت بعدم وجود حد أقصى لعدد الشركاء في جميع الشركات .
- ٥- إذا قضت بعدم اكتساب الشخص المستتر صفة التاجر .

ثانياً: أجب عن أحد السؤالين الآتيين

السؤال الأول: اكتب بالتفصيل فيما يلي :

(٢٠ درجة)

(٢٠ درجة)

(٢٠ درجة)

أ- طرق الرجوع للدفاتر التجارية .

ب- الذمة المالية المستقلة للشركة ، والآثار المترتبة عليها .

ج - إدارة شركة المحاصة .

السؤال الثاني: اكتب بالتفصيل فيما يلي :

(٢٠ درجة)

(٢٠ درجة)

(٢٠ درجة)

أ- الآثار المترتبة على الأعمال التجارية المختلطة .

ب- شروط دعوى المنافسة غير المشروعة .

ج - سلطة المدير واختصاصاته في حالة تعدد المديرين في شركة التضامن .

انتهت الأسئلة

أ. د. صبري النسيك

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

كلية الشريعة والقانون بطنطا

مساحة الإجابة
امتحان مواد التختلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٨ م

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (١٠٠)

عدد الأسئلة : ٤

المادة : القانون التجاري

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

(٢٤ درجة)

أجب عن السؤال الآتي (إجمالي)

اكتب بالتفصيل في شروط دعوى المنافسة غير المشروعة.

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :

(٢٢ درجة)

السؤال الأول

اكتب بالتفصيل في الأشخاص الملزمين قانوناً بالقيود في السجل التجاري.

(٢٢ درجة)

السؤال الثاني

اكتب بالتفصيل في حجية الدفاتر التجارية في الإثبات.

(٢٢ درجة)

السؤال الثالث

اكتب بالتفصيل في قاعدة حظر تدخل الشريك الموحي في إدارة شركة التوصية البسيطة ، والجزاء المترتب على مخالفة هذا الحظر.

انصدم الأسئلة

أ/د/ صبري السيد



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

جامعة الأزهر
امتحان النصفية والدور الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م
كلية الشريعة والقانون بطنطا
المادة : القانون التجاري
الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة
عدد الأسئلة : ٤
التاريخ : ٢٠١٩/٩/١١ م
الزمن : ساعتان
الدرجة المخصصة : (١٠٠)

أجب عن السؤال الأول ، ثم أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية له :

(٣٤) درجة

السؤال الأول (إجباري) :

اكتب بالتفصيل في شروط دعوى المنافسة غير المشروعة .

(٣٣) درجة

السؤال الثاني :

اكتب بالتفصيل في الأشخاص المتضمنين قانوناً بالقيد في السجل التجاري .

(٣٣) درجة

السؤال الثالث :

اكتب بالتفصيل في حجية الدفاتر التجارية في الإثبات .

(٣٣) درجة

السؤال الرابع :

اكتب بالتفصيل في قاعدة حظر تدخل الشريك الموصي في إدارة شركة التوصية البسيطة ،
والجزاء المترتب على مخالفة هذا الحظر

انتهت الأسئلة

أ. د / صبري السبك ،،



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

التاريخ : ٢٣/٥/٢٠١٨ م

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (١٠٠)

عدد الأسئلة ٢

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

أجب عن السؤال الآتي (إجمالي)

(٢٥ درجة)

هل أصابت المحكمة أم أخطأت ؟ ولماذا ؟ فيما يلي .

١- إذا قضت بإساع صفة التاجر على الشخص لاحترافه القيام بالأعمال التجارية بالتعب.

٢- إذا قضت بإدخال الدفاتر التجارية كمعصر من عناصر المحل التجاري.

٣- إذا اعترفت بوجود الشركة الفعلية لتضمن عقدتها شرطاً من شروط الأمد.

٤- إذا قضت باكتساب الشريك المؤسس صفة التاجر.

٥- إذا قضت بصحة تقديم حصة عمل في شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة

أجب عن أحد السؤالين الآتيين

السؤال الأول

(٧٥ درجة)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

(٢٥ درجة)

أ- النطاق الزمني للالتزام بإمسك الدفاتر التجارية

(٢٥ درجة)

ب- نطاق تطبيق نظرية الشركة الفعلية

(٢٥ درجة)

ج - نطاق قاعدة حظر تدخل الشريك المؤسس في إدارة شركة التوصية البسيطة

(٧٥ درجة)

السؤال الثاني

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

(٢٥ درجة)

أ- الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري

(٢٥ درجة)

ب- الدمة المالية المستقلة للشركة كآثر من آثار اكتسابها للشخصية المعنوية

(٢٥ درجة)

ج - سلطة المدير واختصاصاته في حالة تعدد المدبرين في شركة التضامن

انتهت الأسئلة

أ.د / صبري الميك

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

كلية الشريعة والقانون بطنطا

صفحة ٢ من ٢

امتحان مواد النخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

التاريخ : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ م

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

الرجن : ساعتان

المادة : القانون التجاري

الدرجة العظمى : (١٠٠)

عدد الأسئلة : ٢

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

أجب عن أحد السؤالين التاليين

(السؤال الأول) (١٠٠ درجة)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- الأساس القانوني لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية. (٢٥ درجة)
- دور الدفاتر التجارية في الإثبات. (٢٥ درجة)
- جنسية الشركة كآثر من آثار اكتسابها للشخصية المعنوية. (٢٥ درجة)
- إدارة شركة المحاصة. (٢٥ درجة)

(السؤال الثاني) (١٠٠ درجة)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية. (٢٥ درجة)
- النطاق الزمني للالتزام بإمسك الدفاتر التجارية. (٢٥ درجة)
- المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التضامن. (٢٥ درجة)
- الجزاء المترتب على تدخل الشريك الموصى في أعمال الإدارة الخارجية. (٢٥ درجة)

التوقيع الأستاذ

أ. د. صبري السيد



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

المادة : الثالثة - الشريعة والقانون

المادة : القانون التجاري

التاريخ : ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧م

الزمن : ساعتان

(بمختصر)

تسبب المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦٦/١٠٣م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروحاً أو أية رديئة في حيازة تلبس بخرجه المعيد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان أو يقف بسببه ويعتبر راسياً في جميع مواد الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب "

أجب عن أحد السؤالين الآتيين :

السؤال الأول :

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- أ- حكم العمل التجاري المختلط .
- ب- الأشخاص الملزمين قانوناً بالفيد في السجل التجاري .
- ج- العناصر التي لا تدخل في تكوين المحل التجاري .
- د- المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة للشركاء المتضامتين في شركة التضامن .

السؤال الثاني :

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- أ- الأعمال التي لا تعتبر تجارية لأنها لم تسبق بشراء .
- ب- شروط توافر الاحتراف اللازم لاكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر .
- ج- الأسس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة .
- د- طبيعة التزام الشركاء المتضامنين والموصيين في شركة التوصية البسيطة .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد التخلّف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

التاريخ: ١٣/٥/٢٠١٧م

الزمن: ساعتان



جامعة الأزهر

الشريعة : الثالثة - الشريعة والقانون

المسادة : القانون التجاري

(تعليمات)

تدعى المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣/١٩٩٦م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو غيره من الامتحانات ويحذف في حالة تلبس بخرجه المعيد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي السنوات ويحذف راسماً في جميع مواد الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب " .

أجب عن أحد السؤالين الآتيين :

السؤال الأول :

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- الأساس القانوني لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية .
- نور الدفاتر التجارية في الإثبات .
- عنصر الاتصال بالعمل كمعصر من عناصر المحل التجاري .
- إدارة شركة المحاصة .

السؤال الثاني :

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية .
- النطاق الزمني للالتزام بامساك الدفاتر التجارية .
- العناصر التي لا تدخل في تكوين المحل التجاري .
- جزاء تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



جامعة الأزهر



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد التصفية من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

التاريخ ٩/٩/٢٠١٧م
الزمن ساعتان

الفرقة الثالثة - الشريعة والقانون
المادة : القانون التجاري

(تحذير)

تص المادة ١٤٤ من اللوحة التصفية للقانون رقم ١٩٦١١٠٣ بشأن إعادة تقديم الأزهر على أن : " من طالب يتكبد شكا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط أن حكمة المجلس بخرجه العبد أو من يتوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من الحصول الامتحان في باقي السنوات ويعتبر راسما في جميع مواد الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب "

أجب عن أحد السؤالين الآتيين

السؤال الأول :

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- أ - الأساس القانوني لثبوت الأعمال التجارية بالتسعة
- ب - دور الدفاتر التجارية في الإثبات
- ج - عنصر الاتصال بالعملاء كعنصر من عناصر المحل التجاري
- د - إدارة شركة المحاصة

السؤال الثاني :

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- أ - نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتسعة
- ب - النطاق الزمني للالتزام بامساك الدفاتر التجارية
- ج - العناصر التي لا تدخل في تكوين المحل التجاري
- د - جزاء تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية

مع الدعاء لكم بالنجاح والتوفيق



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



جامعة الأميرة

كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦م

التاريخ : ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م

الزمن : ساعتان

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون .
المادة : القانون التجاري .

(تحذير)

نص المادة ١١٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٩١/١٠٢م بشأن إعادة تنظيم القرار على أن : كل طالب يترقب في الامتحان أو سرعا
لديه ويضبط في حاله تجس بفرجه المصيد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسيا في
تصحيح مواد هذا الامتحان ويحال الى لجنة التأديب

القسم الأول

أجب عن سؤال واحد مما يلي

(السؤال الأول)

اذكر تعريف الالتزام التجاري وأساسه الفئسي ، ثم اشرح بإيجاز سمات هذا الالتزام التي تميزه عن نظيره المدني .

(السؤال الثاني)

- ١ - ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية مع التعليل فيما لا يزيد عن سطرين :
 - ١ - المحل التجاري هو العقار الذي يعارض فيه للتاجر تجارته .
 - ٢ - يباح المحل التجاري طبقاً للنظام بيع العقارات .
 - ٣ - يباح الاسم التجاري ، متارداً عن المحل التجاري .
 - ٤ - لا يوجد لمحل التجارة دون بضائع ولا منبهات .
 - ٥ - لا يجوز رهن اسمهات التجارة للتبوك الإسلامية .
- ب - اشرح العناصر المكونة للمحل التجاري .

القسم الثاني

أجب عن أحد السؤالين الآتيين

(السؤال الأول)

- اكتب بالتفصيل فيما يلي :
 - ١ - نطاق تطبيق نظرية الشركة القطعية .
 - ب - من هو الموصى ؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها فيه ؟

(السؤال الثاني)

- اكتب بالتفصيل فيما يلي :
 - ١ - النتائج المترتبة على الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء .
 - ب - الجزءاء المتركب على مخالفة قاعدة حظر تدخل الشريك الموصى في إدارة شركة التوصية البسيطة

لتقديم الأسئلة

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



كلية الشريعة والقانون بطنطا
التاريخ: ١٥/٥/٢٠١٦ م
الزمن: ساعتان



جامعة الأزهر
الفرقة: الثالثة - الشريعة والقانون .
المادة: القانون التجاري .

(تمهيد)

تنص المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦١/١٠٢ م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : كل طالب يرتكب خطأ في امتحان أو شروطه أو يمتنع في حالة تلبس بخرجه الغش أو من ينوب عنه من فاعلة الامتحان ويعرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر رأساً في فصل مواد هذا الامتحان وإحال إلى لجنة التأديب .

امتحان مواد التخليف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦ م

القسم الأول

أجب عن سؤال واحد مما يلي

(السؤال الأول)

اشرح بإيجاز ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني .

(السؤال الثاني)

يتكون المحل التجاري من عناصر مادية وأخرى معنوية . اذكرهما إجمالاً ، ثم تناول بالشرح خمسة من العناصر المعنوية .

القسم الثاني

أجب عن أحد السؤالين التاليين

(٥٠ درجة)

(السؤال الأول)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- النتائج المترتبة على الاعتراف بوجود الشركة الفعلية .
- إدارة شركة المحاصة .

(٥٠ درجة)

(السؤال الثاني)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- حكم تعدد المديرين في إدارة شرك التضامن .
- قارن بين كل من الشريك الموصي والشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة ، وبين كل من الشريك الموصي في شركة التوصية والشريك المحاصي في شركة المحاصة .

اتممه الأستاذ

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بطنطا

الفرقة الثالثة

الشريعة والقانون

التاريخ : ٢٠١٥/٥/١٦ م

السادة : القانون التجاري

الزمين : ساخن

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦ م

القسم الأول

أجب عن سؤال واحد فقط مما يأتي :

السؤال الأول :

اكتب بإيجاز مناسب في الموضوعين الآتيين :

(٢٥ درجة)

١- سمات الائحة التجارية

(٢٥ درجة)

٢- الوظيفة القانونية للتدبير في السجل التجاري

السؤال الثاني :

اكتب بإيجاز مناسب في الموضوع الآتي :

(٥٠ درجة)

- التكيف القانوني للمحل التجاري

القسم الثاني

(٥٠ درجة)

أجب على أحد السؤالين التاليين :

السؤال الأول : اكتب بالتفصيل فيما يلي :

أ- نطاق تطبيق نظرية الشركة الفعلية .

ب- حكم تعدد المبرور في إدارة شركة التضامن .

السؤال الثاني : اكتب بالتفصيل فيما يلي :

أ- قاعدة حظر تداول الشريك الموصي في إدارة شركة النوصية البسيطة من حيث المقصود بها ، والحكمة منها .

ويطابقها ، وجزاء مخالفتها .

ب- المقارنة بين الشريك المخاض في شركة انعامه والشريك الموصي في شركة النوصية البسيطة .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق .

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بطنطا

الفرقة الثالثة

الشريعة والقانون

التاريخ : ٢٠١٥/٥/٥
الساعة : القانون التجاري
الزمن : ساعتان

امتحان التخلّف للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥م

القسم الأول

أجب عن سؤال واحد فقط مما يأتي :

السؤال الأول :

اكتب بإيجاز مقالتك في الموضوعين الآتيين :

- ١- معايير التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري .
- ٢- عناصر الاحتراف التجاري للشخص الطبيعي .

(٢٥ درجة)
(٢٥ درجة)

السؤال الثاني :

اكتب في دور الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر صاحب هذه الدفاتر . (٥٠ درجة)

القسم الثاني

(٥٠ درجة)

أجب على أحد السؤالين التاليين :

السؤال الأول : اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- أ- السائح المربة على الفصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمساهميها كالتزام من الأتجار المربة على منع الشركة بالشخصية المعنوية .
- ب- حكم تعدد المديرين في إدارة شركة التضامن .

السؤال الثاني : اكتب بالتفصيل فيما يلي :

- أ- السائح المربة على الاعتراف بالشركة الفعلية .
- ب- إدارة شركة اشخاص .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون



كلية الشريعة والقانون بطنطا



جامعة أسيوط

امتحان النصفية للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥م

التاريخ : ٢٠١٥/٩/٥م

الزمن : ساعتان

الفرقة : الثالثة شريعة وقانون

المادة : القانون التجاري

القسم الأول الأعمال التجارية ، والتاجر ، والمحل التجاري (٥٠ درجة)

أجب عن سؤال واحد مما يلي :-

(السؤال الأول)

الاهلية التجارية للصبي أقل من ١٨ سنة .

(السؤال الثاني)

الطبيعة القانونية للمحل التجاري .

(٥٠ درجة)

القسم الثاني الشركات التجارية

أجب عن أحد السؤالين التاليين :-

(السؤال الأول)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :-

- النتائج المترتبة على انفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء كآثر من الآثار المترتبة على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية .
- حكم تعدد المديرين في إدارة شركة التضامن .

(السؤال الثاني)

اكتب بالتفصيل فيما يلي :-

- النتائج المترتبة على الاعتراف بالشركة الفعلية .
- إدارة شركة المحاصة .

التمتع بالأشياء